Epistola ad Episcopos Brasiliae de libertate servorum

Leo XIII · 1888-05-05 · Latin

"EPISTOLA Sanctissimi D. N. Leonis ITH ad Episcopos Brasiliae de libertate donata non paucis, qui in illo imperio sub iugo servitutis detenti «rant.

L E O PP. X I I I Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam Benedictionem.

In plurimis maximisque pietatis significationibus, quas univer- sae fere gentes, ad gratulandum Nobis annum quinquagesimum sa- cerdotii feliciter plenum, exhibuerunt quoti dieque exhibent, una quaedam singulariter movit, Í Brasilia profecta, quod nimirum, ob eius eventus faustitatem, libero sint iure donati non pauci ex iis, qui per latissimus istius imperii fines sub iugo ingemunt servitutis. — Tale quidem opus, christianae plenum misericordiae, curantibus cum clero viris matronisque beneficis, auctori Deo et largitori bo- norum omnium oblatum est, tamquam gratiarum testimonium de aucto tam benigne Nobis munere aetatis et incolumitatis. — Nobis autem fuit acceptum in primis et iucundum, eo vel magis, quod in hac Nos pergrata opinione confirmabat, omnino velle Brasilianos servitutis immanitatem tolli penitusque extirpari. Cui quidem vo- luntati obsecundatum est eximio studio ab Imperatore pariter et a Filia augusta, itemque ab eis qui rei publicae praesunt, certis quo- que legibus in id latis et sancitis. Quantum Nobis haec res afferret solatii, nominatim, superiore mense Ianuario, augusti Imperatoris -apud Nos Legato declaravimus: hoc amplius adiuncto, Nosmetipsos ad Episcopos Brasiliae, miserorum servorum caussa, litteras da- turos (1). Nos quidem ad omnes homines vice fungimur Christi, Filii Dei, -qui humanum genus amore tanto complexus est, ut modo hon re- cusant, natura nostra suscepta, versari nobiscum, sed et nomen adamarit Filii hominis, palam testatus, se ad consuetudinem no- stram propterea accessisse ut praedicaret captivis remissionem (2) atque a pessima, quae peccati est, servitute humano genere vindi- catio, omnia quae in coelis et quae in terra sunt in se instaura- ret (3), itemque universam Adami progeniem ex alta communis

(1) « A l'occasion de Notre Jubilé, Nous désirons donner au Brésil un témoi- -» gnags tout particulier de Notre paternelles affection, au sujet de l'émancipation, •s» des esclaves ». (Réponse à l'Adresse du Ministre du Brésil, de Souaa Correa). (2) Is. LXI, 1 ; Luc. IV, 19. (3) Ephes. I, 10.

noxae ruina in gradum pristinum dignitatis restitueret. Aptissime ad rem S. Gregorius Magnus: Quum Redemptor noster totius conditor creaturae, ad hoc propitiatus humanam voluerit carnem assumere, ut divinitatis suae gratia, dirupto, quo tenebamur ca- ptivi, vinculo servitutis, pristinae nos restitueret libertati, salu- briter agitur, si homines quos ab initio natura liberos protulit, et ius gentium iugo substituit servitutis, in ea qua nati fuerant, manumittentis beneficio, libertate reddantur (1). — Addecet igitur, et est plane muneris Apostolici, ea omnia foveri a Nobis impen- seque provehi, unde homines tum singuli tum iure socia ti habere queant praesidia ad multiplices miserias levandas, quae, tamquam corruptae arboris fructus, ex culpa primi parentis profluxere: ea quippe praesidia, quocumque in genere sunt, non modo ad cultum et humanitatem valde possunt,sed etiam apte conducunt ad eam rerum ex integro renovationem, quam Redemptor hominum Iesus Christus spectavit et voluit. Iamvero tot inter miserias, graviter deplorandum videtur de servitute, cui pars non exigua humanae familiae abhinc multis saeculis est obnoxia, in squalore iacens et sordibus, idque omnino contra quam a Deo et natura erat primitus institutum. — Sic enim ille rerum conditor summus decreverat, ut homo in bestiis et agre- stibus et natantibus et volucribus regium quemdam dominatum tene- ret, non item ut in similes sui homines dominaretur: Rationalem, factum, ex Augustini sententia, ad imaginem suam, noluit nist irrationabilibus dominari: non hominem homini, sed hominem pecori (2). Quo fit ut conditio servitutis iure intelligatur imposita peccatori. Proinde nusquam Scripturarum legimus servum, an- tequam hoc vocabulo Noe iustus peccatum filii vindicaret. Nomen itaque istud culpa meruit, non natura (3). Ex primi contagione peccati et cetera mala omnia et ista eru- pit monstrosa perversitas, ut homines fuerint, qui, memoria, fra- ternae ab origine coniunctionis reiecta, non iam duce natura, mutuam inter se benevolentiam mutuamque observantiam colerent, sed cupiditatibus obedientes suis, homines alios infra se putare coeperint, et perinde habere ac nata iugo iumenta. Hoc modo, nulla ratione habita neque communis naturae, neque dignitatis humanae, neque divinae expressae similitudinis, consecutum est ut, per certationes.

(1) Lib. VI, ep. 12. (2) Gen. I, 26. (3) Gen. I, 25, Noe c. X X X .

et bella quae deinde exarserunt, qui vi existèrent superiores, ii victos sibi subiicerent, atque ita multitu-

do eiusdem generis indivi- dua sensim in duas abscesserit partes, sub victoribus dominis victa mancipia.— Cuius rei luctuosum quasi theatrum memoria priscorum temporum explicat, ad tempora usque Domini Servatoris, quum calamitas servitutis populos omnes late pervaserat, rariorque erat numerus ingenuorum, ut Caesarem poeta ille atrociter dicentem induxerit ; Humanum paucis vivit genus (1). Idque apud eas etiam nationes viguit, quae omni cultu expolitae eminebant, apud Grae- cos, apud Romanos, quum paucorum dominatio esset in plurimos ; eaque cum improbitate et superbia tanta exercebatur, ut servorum turbae nihil supra censerentur quam bona, non personae sed res, omnis expertes iuris, ipsa adempta facultate retinendae f ruendaeque vitae. In potestate dominorum sunt servi, quae quidem potestas iuris gentium est: nam apud omnes pleraeque gentes adnimadver- tere possumus, dominis in servos vitas necisque potestatem esse, et quodcumque per servum acquiritur id dominis acquiritur (2). — Ex hac rerum perturbatione licuit dominis servos permutare, venumdare, hereditate tradere, caedere, morti dare, iisque abuti ad licentiam diramque superstitionem: impune et in luce licuit.— Quin etiam ethnicorum qui prudentissimi ferebantur, philosophi insignes, consultissimi iuris, hoc sibi aliisque, per summam commu- nis iudicii iniuriam, suadere conati sunt, esse servitutem nihil aliud quam necessariam naturae conditionem : nec enim sunt yeriti pro- fiteri, quia servorum genus generi liberorum longe multumque et virtute intelligendi et praestantia corporum cederet, oportere id- circo, servos, veluti carentia ratione et consilio instrumenta, do- minorum usquequaque voluntatibus temere indigneque servire. Eiusmodi detestanda maxime tum inhumanitas tum iniquitas ; qua semelaccepta, nulla iam sit oppressio hominum barbara et nefanda, quae non sese in legis quadam iurisve specie impudentissime tuea- tur. — Inde vero quale flagitiorum seminarium, quae pestis et pernicies in civitates manarit, exemplorum pleni sunt libri: in animis servorum exacui odia, teneri dominos suspicione metuque perpetuo ; alios ad explendas iras parare faces, cervicibus alio in- stare crudelius ; aliorum numero, aliorum vi civitates commoveri, levi momento dissolvi : tumultus et seditiones, direptiones et in- cendia, proelia caedesque misceri.

(1) Lucam. Phars. v. 343. (2) Iustiniani. Inst. 1. I, tit. 8, n. 1.

In eo deiectionis profundo mortalium plurimi laborabant, mul- toque miserius ut mersi erant superstitionum caligine ; quum, ma- turis divino consilio temporibus, lux e caelo admirabilis oborta est, et gratia redimentis Christi ad hominum universitatem se copiose profudit; cuius beneficio illi erecti sunt e coeno et aerumna ser- vitutis, omnesque omnino a deterrimo peccati servitio ad praestan- tissimam dignitatem filiorum Dei sunt revocati et adducti. — Apo- stoli enimvero inde ab initio Ecclesiae, praeter alia praecepta vitae sanctissima, hoc etiam tradidere et inculcavere, quod est non se- mel scriptum a Paulo ad renatos e lavacro Baptismatis: Omnes filii Dei estis per fidem, quae est in Christo Jesu : quicumque enim in Christo baptizati estis, Christum induistis. Non est Iu- daeus neque Graecus, non est servus neque liber, non est ma- sculus neque femina; omnes enim vos unum estis in Christo Iesu (1). Non est Gentilis et Iudaeus, circumcisio et praeputium, barbarus et Scytha, servus et liber, sed omnia et in omnibus Christus (2). Etenim in uno Spiritu omnes nos in unum corpus baptizati sumus, sive Gentiles, sive servi sive Uberi, et omnes in uno Spiritu potati sumus (3). —Aurea sane, honestissima, sa- luberrima documenta, quorum efficacitate non modo hominum ge- neri decus redditur suum atque augetur, sed etiam, cuiuscumque ipsi sunt loci vel linguae vel gradus, inter se consociantur et vin- culis fraternae necessitudinis arctissime continentur. Ea vere bea- tissimus Paulus, qua Christi urgebatur caritate, ex ipso Eius corde hauserat, qui se fratrem singulis cunctisque hominibus perbenigne dedidit, quique de se omnes, ne uno quidem dempto aut posthabito, ita nobilitavit ut consortes adscisceret naturae divinae. Ea ipsa non secus fuere ac divinitus insertae propagines, quae mirum in modum provenientes effloruerunt ad spem felicitatemque publicam; quum, decursu rerum et temporum, perseverante opera Ecclesiae, societas civitatum ad similitudinem familiae renovata coaluerit, christiana et libera. Principio enim solertissima cura Ecclesiae in eo versata est, ut populus christianus de hac etiam magni ponderis re sinceram Christi et Apostolorum doctrinam acciperet probeque teneret. Iam nunc per Adamum novum, qui est Christus, communionem fraternam et hominis cum homine et gentis cum gente intercedere: ipsis, sicut

(1) Gal. III, 26-28. (2) Coloss III, 11. (3) I Cor. XII, 13.

unam eamdemque, intra naturae finem, originem, sic, supra natu- ram, originem unam eamdemque esse salutis et fidei : omnes ae- quabiliter in adoptionem unius Dei et Patris accitos, quippe quos eodem ipse pretio magno una redemerit: eiusdem corporis membra omnes, omnesque eiusdem participes mensae divinae : omnibus gra- tiae munera, omnibus item munera vitae immortalis patere. — Hi- sce potitis, tamquam initiis et fundamentis, contendit Ecclesia ut servilis vitae oneribus et ignominiae mitigationem

aliquam bona mater afferret; eius rei causa iura atque officia dominos inter ser- vosque necessaria, prout affirmata sunt in Apostolorum epistolis, definivit valideque commendavit. — Apostolorum enim Principes ita servos quos adiunxerant Christo commonebant: Subditi estote in omni timore, non tantum bonis et modestis, sed etiam dysco- lis (1). Obedite dominis carnalibus cum timore et tremore, in simplicitate cordis vestri, sicut Christo; non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed ut servi Christi, facientes volun- tatem Dei ex animo, cum bona voluntate servientes, sicut Do- mino, et non hominibus; scientes quoniam unusquisque quodcum- que fecerit bonum, hoc recipiet a Domino, sive servus sive liber (2). Idem Paulus Timotheo suo: Quicumque sunt sub iugo servi, dominos suos omni honore dignos arbitrentur : qui autem fideles habent Cominos, non contemnant, quia fratres sunt, sed magis serviant, quia fideles sunt et dilecti, qui beneficii participes sunt. Haec doce et exhortare (3). Tito pariter mandavit, doceret servos dominis suis subditos esse, in omnibus placentes, non contradicentes, non fraudantes, sed in omnibus fidem bonam ostendentes, ut doctrinam Salvatoris nostri Dei ornent in omni- bus (4).—Illi vero fidei christianae prisci discipuli optime intel- lexerunt, ex tali hominum fraterna in Christo aequalitate nihil admodum de obsequio, de honore, de fidelitate, de ceteris officiis, quibus ad dominos tenerentur, neque minui neque remitti ; inde autem non unum consequi bonum, ut eadem nimirum officia et cer- tiora essent, et leviora flerent atque suavia ad exercendum, et fructuosiora ad gloriam promerendam caelestem. Sic enim dominis reverentiam et honorem habebant tamquam iis hominibus, qui au- ctoritate Dei, a quo omnis potestas derivatur, pollerent; non apud

(1) I Petr. II, 18. (2) Eph. VI, 5-8. (3) I Tim. VI, 1-2. (4) Tit. Il, 9-10.

ipsos poenarum metusc aut onsiliorum astutia et incitamenta utili- tatum valebant, sed conscientia officiis, vis caritatis. Vicissim ad dominos iusta ab Apostolo spectabat cohortatio, ut bene factis servorum gratiam ipsi bonam rependerent: Et «os, domini, eadem facite illis, remittentes minas; scientes quia et illorum et vester Dominus est in caelis, et personarum acceptio non est apud eum(ì): considerarent, sicut servo haud aequum sortem dolere suam, quum libertus sit Domini, neque item homini libero, quum Christi sit servus (2), licere usquam spiritus tollere superbeque imperare. In imo erat dominis praeceptum, ut suis ipsi in servis hominem agnoscerent convenienterque colerent, neque alios a se natura, et secum pares religione conservosque ad communis Do- mini maiestatem. — Istis tam rectis legibus, maximeque factis ad partes conformandas societatis domesticae, re ipsa paruerunt Apo- stoli. Insigne Pauli exemplum, ut fecit ille scripsitque benevole pro Onesimo, servo Philemonis fugitivo: quem ad eum remittit hac peramanti commendatione; Tu autem illum ut mea viscera su- scipe... iam non ut servum, sed pro servo carissimum fratrem et in carne et in Domino : si autem aliquid nocuit tibi aut debet, hoc mihi imputa (3). Utramque agendi rationem in servos, ethicam et christianam, qui conferre velit, facile dabit, fuisse alteram inclementem et fla- gitiosam, alteram mitissimam plenamque honestatis, neque erit commissurus, ut Ecclesiam, tantae indulgentiae ministram, merita laude fraudare videatur. — Id eo vel magis, quum quis diligenter advertat qua Ecclesia lenitate et prudentia foedissimam servitutis pestem exsecuit depulitque. — I l l a enim ad manumissionem liber- tatemque curandam servorum noluit properare, quod, nisi tumul- tuose et cum suo ipsorum damno reique publicae detrimento fieri profecto non poterat, sed praecipuo consilio prospexit ut animi servorum in disciplina sua erudirentur ad veritatem christianam, et consentaneos mores cum baptismo induerent. Quamobrem, in ser- vorum multitudine quos sibi filios adnumerabat, si qui, spe aliqua illecti libertatis, vim et seditionem essent moliti, ea vitiosa studia improbavit semper Ecclesia et compressit, adhibuitque per suos ministros remedia patientiae. Haberent scilicet persuasum, se qui- dem, propter sanctae fidei lumen atque insigne a Christo acceptum,

(1) Ephes. VI, 9 (2) I, Cor. VII, 22. (3) Ad Ph il. 12-18,

• ethnicis dominis multum dignitate antecellere, ab ipso tamen fidei Auctore et Parente religiosius adstringi, ne quid adversus eos in se admitterent, neu minimum a reverentia eis debita et obedientia discederent; se autem quum nossent regno Dei adlectos, libertate filiorum eius potitos, ad bona non peritura vocatos, laborare ne vellent de abiectione incommodisque vitae caducae, sed oculis ani- misque ad caelum sublatis, se ipsi consolarentur sanctoque in pro- posito confirmarent. Servos in primis allocutus est Petrus Aposto- lus quum scripsit : Haec est gratia, si propter Dei conscientiam sustinet quis tristitias, patiens iniuste. In hoc enim vocati • estis, quia et Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum, ut sequamini vestigia eius (1). — Laus tanta sol- licitudinis cum moderatione coniunctae, quae divinam Ecclesiae virtutem praeclarius exornat, augetur etiam a fortitudine animi supra quam credibile sit invicta et excelsa, quam bene multis <de servis intimis potuit ipsa indere et sustinere. Permira res, qui dominis suis erant in exemplum morigeri eorumque gratia omnium

erant laborum patientissimi, nullo ipsos pacto potuisse adduci , ut dominorum iniqua mandata mandatis Domini san- ctis anteferrent, atque adeo vitam acerbissimis cruciatibus , se- curis animis , securo vultu, obiecisse. Nomen Patamianae virgi- nis ad memoriam invictae constantiae ab Eusebio celebratur: quae scilicet potius quam impudici heri indulgeret libidini, mortem non timida oppetit, et profuso sanguine fidem Iesu Christo servavit. Similia admirari licet servorum exempla, qui, dominis libertatem sibi animorum, fidemque Deo obligatam oppugnantibus, firmissime .ad necem repugnaverunt : qui vero, christiani servi, aliis de causis restiterint dominis, vel coniurationes turbasve civitatibus exitiosas -concitarint, historia prodidit nullos. Pacatis exinde rebus quietisque Ecclesiae temporibus, apostolica documenta de fraterna inter Christianos coniunctione animorum, sancti Patres admirabili exposuere sapientia, et caritate pari ad servorum utilitatem transtulerunt, hoc enisi convincere, ut iura quidem dominis in operis servorum ex honesto constarent, nequa- quam vero liceret imperiosa illa potestas in capita et immanis saevitia. In Graecis praestat Chrysostomus, qui habet hunc locum saepe tractatum, quique perlaeto animo et lingua affirmavit, ser- vitutem, ad veterem verbi notionem, iam per id tempus, magno

(1) I Petr. II, 19-21.

christianae fidei beneficio esse sublatam, ut sine re nomen inter Domini discipulos et -videretur et esset. Etenim Christus (sic ille summatim disputât), quum culpam origine contractam summa in nos miseratione detersit, sanavit idem consecutam multiplicem ad ordines societatis humanae corruptionem ; propterea- que, quemadmo- dum mors per ipsum, terroribus positis, placida est ad beatam vi- tam migratio, ita sublatam esse servitutem. Christianum hominem, nisi rursus peccatis serviat, servum ne dixeris : fratres omnino* quotquot sunt in Christo Iesu renati et suscepti : a nova ista pro- creatane atque in Dei familiam cooptatione non a claritate generis, ornamenta proficisci ; a veritatis, non a sanguinis laude dignitatem parari ; quo vero species ipsa evangelicae fraternitatis ampliorem habeat fructum, opus admodum esse, vel in externa vitae consue- tudine, vicissitudinem quamdam elucere studiorum et officiorum libentissimam, ita ut servi eodem ferme loco ducantur quo domestici et familiares, iisque a patrefamilias non solum ea suppetant quae sunt vitae victusque, sed omnia tiam religiosae institutionis praesidia. E singulari denique salutatione Pauli ad Philemonem, gratiam adprecantis et pacem Ecclesiae quae in domo tua est (1), documentum aeque dominis servisque christianis optime haberi sta- tutum, quos inter communio sit fidei, inter eos communionem esse debere caritatis (2). —De Latinis merito et iure commemoramus Ambrosium ; qui tam studiose in eadem causa omnes necessitudinum rationes est persecutus, tamque definite ad christianas leges utrique hominum generi propria attribuit, nemo ut aptius fecerit : cuius sententiae nihil attinet dicere quam plene cum sententiis Chrysostomi perfecteque conveniant (3). Erant haec rectissime, ut patet, utiliterque praescripta; sed et iam, quod caput est, integre sancteque a priscis temporibus sunt custodia ubicumque floruit christiana professio. — Quod nisi esset, non ita Lactantius, defensor ille religionis eximius, confidenter quasi testis instaret: Dicet aliquis: Nonne sunt apud vos alii 1 pauperes, alii divites, alii servi, alii domini ? nonne aliquid inter singulos interest? Nihil: nec alia causa est cur nobis invicem fratrum nomen impertiamur, nisi quia pares esse nos credimus r

(1) Ad Phil. V, 2. (2) Horn. X X I X in Gen., or, in Lazar., Horn. XIX, in ep. I ad Cor., Horn. I in ep. ad Ph.il. (3) De Abr. de Iacob , et vita beata c. III de Patr. Ioseph , c. IV, Exhort, virgin. c. I.

nam quum omnia 'humana, non corpore sed spiritu metiamur, tametsi corporum sit diversa conditio, nobis tamen servi non- sunt, sed eos et habemus et dicimus spiritu fratres'^ religione con ervos (1). Procedebant Ecclesiae curae in patrocinio servorum, et, nulla missa opportunitate, eo usque caute pertinebant, si tandem ii pos» sent in libertatem dari: quod profuturum valde erat ad salutem etiam sempiternam.—Bene respondisse eventus, annales sacrae an- tiquitatis afferunt testimonia. Nobiles ipsae matronae, Hieronymi laudibus spectatissimae, buie rei iuvandae singularem operam con- tulerunt: referente autem Salviano, in christianis familiis, iisque non ita locupletibus, fiebat saepenumero, ut servi manumissione munifica liberi abirent. Quin etiam eo praeclarius specimen caritatis s. Clemens multo ante laudavit ; quemadmodum Christiani nonnulli sese servituti, conversis personis, subiecerint, quod servos quosdam alio pacto liberare nequissent (2). — Quare, praeter quam quod servorum manumissio in templis haberi, item ut actio pietatis, coepta est, eam Ecclesia instituit christifidelibus testamenta facientibus commendare, tamquam opus pergratum Deo magnique apud ipsum meriti et praemii: ex quo illa&manumissionis heredi mandandae concepta pro amore Dei, pro remedio vel mercede animae meae* Neque rei ulli, in pretium captivorum, temperatum est: donata Deo bona, divendita; aurum et argentum sacrum, connata ; basili- carum ornamenta et donaria, alienata: id quod Ambrosius, Augu- stinus, Hilarius, Eligius, Patritius, alii multi et sanctissimi viri fecerunt non semel. — Vel maxime

fecerunt pro servis Pontifices romani, illi vere in omni memoria et infirmiorum tutores et vin- dices oppressorum. S. Gregorius M. quam plurimos potuit ipse in libertatem asseruit, et in concilio romano an. DXOVII iis libertatem concessam voluit qui monasticam vitam agere constituissent : posse servos, invitis dominis, matrimonia libere inire Hadrianus I de- fendit: ab Alexandro III, an. MCLXVII, apertissime edictum est mauro Valentiae regi, ne quem christianum hominem servitio ad- diceret, quod nemo natura servus, a Deo liberi omnes facti. Inno- centius auiem III, an. racnc, Ordinem Sanctissimae Trinitatis Christianis redimetidis qui Turcarum in potestatem incidissent, rogatu auctorum, Ioannis a Matha, Felicis Valesii, probatum ra-

ti) Divin. Institut. 1. V, c. 16. (2) I Ep. ad Cor. c. 55.

tumque habuit. Similem huic Ordinem Mariae sanctae~a Mercede Honorius III posteaque Gregorius IX rite probavere : quem Petrus Nolascus ea ardua lege condiderat, ut religiosi illi homines se ipsi pro Christianis in tyrannide captivis captivos devoverent, opus si esset ad redimendos. Idem Gregorius magis amplum libertatis sub- sidium decrevit, ut Ecclesiae servos nefas esset permutari : idem exhortationem ad Christifideles addidit,, ut pro admissorum poenis servos suos Deo Sanctisque piaculo causa donarent. —Accedunt multa in hac re benefacta Ecclesiae. Ipsa etenim servos ab asperis dominorum iris damnosisque iniuriis, adhibita severitate poenarum, defendere consuevit ; quos violenta manus vexaret, iis perfugia pandere aedes sacras ; manumissos accipere in fidem, atque eos ani- madversione continere, qui ausi malis artibus uberum hominem in servitutem redigere. Eo ipsa propensius libertati favit servorum, quos quoquo modo, pro temporibus locisque, haberet suos; vel quum statuit ut omni servitutis vinculo ab episcopis solverentur, qui se laudabili vitae honestate aliquandiu probassent, vel quum episcopis facile permisit, ut sibi addictos suprema voluntate liberos dicerent. Dandum item miserationi et virtuti Ecclesiae, quod servis remis- sum aliquid sit de gravitate legis'civilis, quoad est impetratum, ut proposita Gregorii Magni temperamenta, in scriptum ius civi- tatum recepta, valerent: id autem factum, Carolo Magno praeser- tim agente, qui ea in Capitularia sua, quemadmodum postea Gratianus in Decretum, induxit. Monumenta denique, leges, instituta, continuo aetatum ordine, docent et declarant magnifice summam Ecclesiae caritatem in servos, quorum conditionem afflictam nullo tempore vacuam tutela reliquit, omni semper ope allevavit. — Itaque Ecclesiae catholicae, amplissimo Christi Redemptoris bene- ficio, expultrici servitutis, veraeque inter homines libertatis, fra- ternitatis, aequalitatis effectrici, satis numquam, proinde ac de prosperitate gentium merita est, haberi potest vel laudis vel gratiae. Saeculo inclinante quinto decimo , quo tempore, funesta servi- tutis labe apud gentes christianas prope deleta, sese civitates in libertate evangelica stabilire atque etiam latius proferre imperium studebant, haec Apostolica Sedes diligentissime cavit, necubi mala eiusdem pravitatis germina revivisceret. Ad regiones igitur nove repertas Africae, Asiae, Americae, vigilem providentiam intendit: fama enim manaverat, earum duces expeditionum , homines chri- stianos, armis ingenioque minus recte, uti, ad struendam imponendamque irmoxiis nationibus servitutem. Cruda scilicet, natura soli quod erat subigendum, neque minus metallorum opes explorandae effodiendae, quum operas bene validas postularent, iniusta plane suscepta sunt atque inhumana consilia. Fieri enim coepta est quae- dam mercatura, servis ad id opus ex Aethiopia deportandis, quae, nominata deinceps la tratta dei Negri, nimium quantum eas occu- pavit colonias. Secuta quoque est, non absimili iniuria, indigena- rum hominum (qui universe Indi appellati) ad modum servitutis oppressio. His de rebus ubi Pius II certior est factus, mora nulla, interposita, die VII oct. an. MCCCCLXII, epistolam dedit ad epi- scopus Rubicensem, qua tantam improbitatem redarguii et damna- vit. Aliquo post tempore, Leo X quantum potuit officiorum et au- ctoritatis apud reges et Lusitaniae et Hispaniarum adhibuit, qui eam licentiam, religioni pariter atque humanitati iustitiaeque pro- brosam radicitus excidendam curarent. Nihilo minus ea calamitas confirmata haerebat, manente impura causa, inexplebili habendi cupiditate. Tum Paulus III, de conditione Indorum servorumque maurorum paterna caritate anxius, ad hoc venit extremum consilii, ut solemni decreto, in luce quasi conspectuque omnium gentium, pronuntiaret, triplicis modi potestatem illis deberi universis iustam et propriam; posse nimirum sui quemque esse iuris, posse conso- ciatos suis legibus vivere, posse rem sibi facere et habere. Hoc am- plius, litteris missis ad Card. Archiepiscopum Toletanum, qui fe- cissent contra idem decretum, in eos statuit interdictionem sacro- rum, integra romano Pontifici reconciliandi facultate (1) . Eadem providentia eademque constantia, Indis atque Mauris, iisque vel nondum christiana fide instructis, alii subinde Pontifices sese as- sertores libertatis acérrimos praestitere, Urbanus VIII, Benedi- ctus XIV, Pius VII ; qui praeterea in principum Europae foedera- torum Vindobonensi conventu, communia consilia huc etiam adver- tit, ut ea Nigritarum distractio, quam diximus, multis iam desueta locis, funditus convelleretur. Etiam Gregorius

XVI negligentes hu- manitatis et legum gravissime admonuit, idemque Apostolicae Sedis decreta statutasque poenas revocavit, et rationem nullam praetermisit ut externae quoque nationes, europaearum secutae mansuetu- dinem, a dedecore etferitate servitutis abstinerent, abhorrèrent (2). Opportunissime vero Nobis accidit, ut sua summos principes rerum-

(1) Veritas ipsa, 2 Iun. 1559. (2) In supremo Apostolatus fastigio, 3 Dec. 1837.

que publicarum moderatores gratulatone prosequatur, quibus per- severanter instantibus, querimoniis diuturnis aequissimisque natu- rae et religionis iam satis est factum. In re tamen persimili residet Nobis in animo alia quaedam cura quae non mediocriter angit, et Nostram urget sollicitudinem. Quippe tam turpis hominum mercatura ea quidem mari fieri desiit, terra vero nimis multum nimisque barbare exercetur; idque maxime in nonnullis Africae partibus. Hoc enim perverse a Mahometanis po- sito, hominem Aethiopem adsimilisve nationis vix aliquo numero supra esse belluam, videre licet et horrore perfidiam hominum at- que imrnanitatem. Ex improviso in Aethiopum tribus tale nihil metuentes more irruunt impetuque praedonum ; in pagos, in villas, in mapalia incursant, omnia vastant, populantur, diripiunt; viros perinde et feminas et pueros, facile captos vinctosque abducunt, ut per vim ad nundinas trahant flagitiosissimas. Ex Aegypto, ex Zan- zibar, partim quoque ex Sudan, quasi e stationibus, illae detesta- biles expeditiones deduci solent ; per longa itinera pergere viri constricti catenis, tenuissimo victu, sub crebra verberum caede; ad haec ferenda imbecilliores necari ; qui satis salvi, gregatim cum reliqua turba ire venum, atque emptori prostare moroso et impudenti. Cui vero quisque venditus et permissus sit, dissidio miserabili qua uxo- rum, qua liberorum, qua parentum, illius in potestate ad servitu- tem adigitur maxime duram et fere nefandam, neque ipsa recusare potest sacra Mahometi. Haec Nos, summa animi aegritudine, a qui- busdam non ita ante accepimus, qui coram nec sine lacrimis eius- modi infamiam et deformitatem speraverunt : cum iis autem pla- ne cohaerent quae a nuperis Africae aequinoctialis exploratoribus sunt narrata. Quin etiam istorum ex testimonio et fide compertum apparet, ad quater centena millia sic homines afros vendi solitos T

pecorum instar, quotannis ; quorum dimidiam circiter partem de viis aspèrrimis languidos concidere ibique interire ; ut, sane ad di- cendum quam triste, velut factam ex residuis ossibus semitam ea loca peragrantes dispiciant. —,Quis non tantarum miseriarum co- gitatione moveatur? Nos equidem qui personam gerimus Christi, amantissimi omnium gentium sospitatoris et Redemptoris , quique adeo laetamur de plurimis gloriosisque Ecclesiae promeritis in omne genus aerumnosos , vix possumus eloqui quanta miseratione erga illas afficimur infelicissimas gentes, quanta caritatis amplitudine ad eas pandimus brachia , quam vehementer cupimus omnia ipsis posse allevamenta et subsidia impertire, eo proposito ut, simul cum

servitute hominum servitute superstitionis excussa , uni veroque Deo, sub Christi suavissimo iugo, possint tandem servire, divinae hereditatis nobiscum participes. Utinam omnes, quicumque imperio et potestate antecedunt, vel iura gentium et humanitatis sancta esse volunt, vel religionis catholicae incrementis ex animo student, ubique omnes, hortantibus rogantibus Nobis, ad eiusmodi mercatu- ram, qua nulla inhonesta magis et scelerata, comprimendam,- prohibendam, extinguendam enixe conspirent. — Interea, dum acriore ingeniorum et operum cursu nova itinera ad áfricas terras, nova commercia instruuntur, contendant viri apostolici, ut, quoad melius fieri possit, sit saluti servorum libertatique consultum. Huc ipsi alio praesidio nullo reapse proficient, nisi, divina gratia roborati, toti sint in disseminanda fide nostra sanctissima eaque laboriosius in dies alenda ; cuius est fructus insignis ut libertatem mire con- ciliet ac pariat qua Christus nos liberavit (1). Itaque, tamquam in speculum virtutis apostolicae , inspiciant monemus in vitam et facta Petri Claver, cui recentem gloriae lauream addidimus ; in cum inspiciant, qui, summa laborum constantia, annos continenter quadraginta , maurorum gregibus servorum miserrimis sese totum impendit, vere ipsorum Apostolus praedicandus quibus se perpetuum servum et profitebatur et dabat. Caritatem viri, patientiam si curae habeant sumere sibi et referre, ii profecto digni exsistent administri salutis, auctores consolationis, nuntii pacis, qui solitudinem, incul- tura, feritatem in ubertatem possint religionis cultusque laetissi- mum, Deo iuvante, convertere. Iamque in vobis, Venerabiles Fratres, cogitatio et litterae No- strae gestiunt conquiescere, ut vobis iterum significemus iterumque vobiscum sociemus singulare quod capimus , gaudium, ob ea quae isto in Imperio publice inita sunt de servitute consilia. Siquidem per leges quum provisum cautumque sit, ut, quotquot sunt adhuc de conditione servili, in ordinem et iura liberorum debeant admitti, id Nobis ut bonum et faustum et' salutare per se videtur, sic etiam spem firmat fovetque ad auctus rei civilis reique sacrae in futurum Iactandos. Ita Brasiliei nomen Imperii apud humanissimis quasque gentes erit merito in commemoratione et in laudibus , nomenque simul florebit Imperatoris augusti ; cuius ea fertur praeclara vox, nihil se habere optatius , quam ut omne in finibus

suis servitutis vestigium celeriter deleatur. — At vero, dum ea ipsa legum iussa

(1) Galat. IV, 31.

perficiuntur, incumbite alacres, omni ope rogamus, et operam pro- videntissime date praesenti rei, quam difficultates impediunt pro- fecto non leves. Omnino per vos efficiendum, ut domini et servi optimis inter se animis congruant optimaque fide, neu quidquam de clementia aut de iustitia decedant, sed, quaecumque transigenda sunt, omnia legitime, sedate, christiano modo transigant: quod enim exoptabant omnes, tolli et deleri servitutem, hoc prospere cedat optandum maxime est, nullo divini vel humani iuris incom- modo, nulla civitatis perturbatione, atque adeo cum solida ipso- rum, quorum agitur causa, utilitate servorum. — Quibus singula- tim, sive qui iam facti liberi sunt, sive qui fient propediem, monita nonnulla salutis, e sententiis delibata magni gentium Apostoli, pastorali cum studio animoque paterno commendamus. Ergo illi memoriam et voluntatem gratam pie ad eos servare diligenterque profiteri studeant, quorum consilio operaque in libertatem vindi- can" sunt. Tanto se munere numquam praebeant indignos, nec um- quam libertatem cum licentia cupiditatum permisceant; eâ vero utantur quo modo cives decet bene moratos, ad industriam vitae actuosae; ad commoda et ornamenta quum familiae tum civitatis. Vereri et colere maiestatem principum, parere magistratibus, legi- bus obtemperare, haec officia et similia, non tam metu adducti quam religione, assidue exsequantur: etiam cohibeant arceantque alienae copiae et praestantiae invidiam, quae dolendum quam multos ex tenuioribus quotidie torqueat et quam multa ministret nequitiae plena instrumenta adversus ordinum securitatem et pa- cem. Re sua et statu contenti, nihil carius cogitent, nihil appetant cupidius quam bona regni caelestis, quorum gratia in lucem editi sunt et a Christo redempti : de Deo eodemque Domino ac Libera- tore suo cum pietate sentiant, cum totis viribus diligant, eius man- data omni cura custodiant. Sponsae eius, Ecclesiae sanctae, se filios esse gaudeant, esse optimos laborent, et quam possint amo- ris vicem sedulo reddant. Haec eadem documenta vos item, Venerabiles Fratres, ipsis suadere et persuadere libertis insistite; ut, quod summum est Nobis votum idemque vobis bonisque omnibus esse debet, partae libertatis fructus religio in primis, quacumque istud patet Impe- rium, amplissimos habeat, ad perpetuitatem persentiat. Id autem quo succédât felicius, cumulatissimam a Deo gratiam opemque maternam Immaculatae Virginis imploramus et exposui- mus. Caelestium munerum auspicem paternaeque Nostrae benevolentiae testem, vobis, Venerabiles Fratres, clero populoque universo Apostolicam benedictionem peramanter impertimus. Datum Romae apud S, Petrum, die v. Maii An. MDCCCLXXXVIII. Pontificatus Nostri Undecimo.

LEO PP. XIII.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 20 (1887). Exact LF ranges of the separately hashed pdftotext -layout UTF-8 Unix derivative; Vatican OCR reconstruction, not original-print facsimile or collated transcription. A separately registered bounded LF-only derivative partitions explicitly inspected historical source-note groups into distinct paragraph blocks at their source-page breaks. All selected non-LF bytes and their order are unchanged; literal source OCR, word spacing and reference marks remain. The exact partition spec and raw parent are retained; no original-print image collation is claimed. Revision: 2026-10-30T06:07:52Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.